



CONTRATO DE COMPROMISSO DE RESERVA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL

QUADRO RESUMO

I) DAS PARTES

a) PRIMEIRA ACORDANTE:

ROFRAN CONSTRUTORA LTDA, e-mail rofranempreendimentos@gmail.com pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 51.819.924/0001-55 com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 4077 (sala 1006), Dallo Business Center, bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC. Representada por seu sócio administrador, ROGER LAVOSIER WALTRICK MELNICK, brasileiro, empresário, inscrito sob o CPF nº 029.933.289-64, portador do RG nº 3514234, residente na Rua 300, nº 161 (apto 1304), bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC.

b) SEGUNDA ACORDANTE:

JOSE ADALMO CARVALHO DE BARROS, brasileiro, empresário, inscrito sob o CPF nº 069.351.996-70, portador do RG nº 45861762, telefone +1 (203) 343-9515, e-mail adalmobarros@gmail.com, casado com **MARCIA NOVAIS DE MELO**, brasileira, do lar, inscrita sob o CPF nº 023.515.229-31, portadora do RG nº 55.528.640 – X, e-mail marcianovaisdemelo@gmail.com. Residente e domiciliado Rua Arapongas, nº 303 bairro Águas Claras, na cidade de Goioere/PR. CEP 87360-000.

c) INTERMEDIADORA:

BEIRA MAR INVEST IMOVEIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 60.246.449/0001-66, e-mail corretorsc47@gmail.com, com sede na Rua 302, nº 104 (apto 501), bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC. Representada por seu sócio administrador **RENATO TEIXEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, gestor imobiliário, inscrito sob o CPF nº 056.967.829-30, portador do RG nº 5243425, telefone (41) 99986-6657. Residente e domiciliado Rua 302, nº 104 (apto 501), bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC.

d) INTERMEDIADORA:

QUATRO 7 IMOVEISLTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 46.156.313/0001-34, CRECI 9383J, e-mail souzawillian1@icloud.com, com sede na Rua 214, nº 230 (sala 06), bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC. Representada



por seu sócio administrador **WILLIAN FRANCISCO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF nº 048.880.179-64, portador do RG nº 12.430.481-4. Residente e domiciliado Rua 406A, nº 113 (apto 704), bairro Morretes, na cidade de Itapema/SC.

II) DO OBJETO:

O presente instrumento tem como objetivo a compra do empreendimento abaixo descrito, CONFORME PLANTAS EM ANEXO:

LOFT Nº 605 DO EMPREENDIMENTO BLUE OCEAN RESIDENCE, com área privativa de 33 metros quadrados, (podendo ser 5% maior ou menor), constituído, Quarto, Banheiro, Sala e Cozinha conjugados. Piso porcelanato, teto em gesso, portas laqueadas brancas, massa corrida e pintura branca, pele de vidro na frente. Medidores individuais, água, luz e gás. 01 Vaga de Garagem individual para automóvel de passeio tipo pequeno, com área de 12 metros quadrados cada apto, bem como as demais áreas de lazer e de uso comum detalhada nas plantas em anexo, integrantes deste contrato. O salão de festa é entregue mobiliado pronto para o uso. Prédio Residencial com 24 pavimentos, térreo, G1, G2, G3 e G4 de garagem, com 102 unidades de lofts e 04 unidades de aptos 03 suítes, 02 elevadores sociais e 01 elevador para automóvel de porte pequeno. Portaria remota com controle. Lixeiras para lixo reciclável. Empreendimento situado na Rua José Petermann, Lote 15, Quadra G, Matrícula 29.030 e 15695, Bairro Balneário Perequê, em Porto Belo SC.

Parágrafo Primeiro: A **PRIMEIRA ACORDANTE** declara que é a única detentora dos direitos sobre o imóvel acima descrito, e que o mesmo está livre de dívidas, ônus e que não existe ações reais e pessoais reipersecutórias ou débitos sobre o mesmo, comprometendo-se a fazer sua entrega com todas as obrigações condominiais, taxa de luz, água, lixo, de ocupação de terras de marinha, impostos federais, estaduais e municipais devidamente quitados, respondendo também, por eventuais débitos futuros, cujo fato gerador tenha se dado até a data da posse da **PRIMEIRA ACORDANTE**.

Parágrafo Segundo: A **SEGUNDA ACORDANTE** declara que está de acordo com as medidas, áreas do imóvel, conforme as plantas disponibilizadas em anexo a este.

Parágrafo Terceiro: Fica estipulado que a data-limite de entrega do imóvel acima descrito, se dará até 30 de dezembro de 2025. Podendo ocorrer atrasos de até 180



(cento e oitenta) dias de acordo com a lei nº 13.786/18, devidas causas climáticas, pandemias, falta de material etc.

Parágrafo Quarto: A **SEGUNDA ACORDANTE** declara ter pleno conhecimento de que o objeto da presente negociação ainda não possui Registro de Incorporação.

III) DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO:

O valor da presente comercialização é de **R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais)**, equivalentes nesta data a 124.7665 CUBs, e deverá ser pago na condição contratual ajustada, sendo:

- a) **O VALOR DE R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)**, equivalentes nesta data a 1.6860 CUBs, depósito efetuado na conta da Rofran Construtora, Banco Sicredi (748), Agência 2606, Conta Corrente 63110-5, PIX 51.819.924/0001-55 (enviar comprovante no WhatsApp 47 3224-4416), no dia 29 de julho de 2025, referente sinal de arras.
- b) **O VALOR DE R\$ 365.000,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais)**, equivalentes nesta data a 123.0805 CUBs, será depositado na conta da Rofran Construtora, Banco Sicredi (748), Agência 2606, Conta Corrente 63110-5, PIX 51.819.924/0001-55 (enviar comprovante no WhatsApp 47 3224-4416), no ato da assinatura do contrato. O não pagamento do valor previsto nesta cláusula no ato da assinatura do contrato acarretará a sua rescisão automática, independentemente de notificação ou aviso prévio

Parágrafo Segundo: Após a posse do imóvel ser entregue a **SEGUNDA ACORDANTE**, será de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos, taxas e tarifas aplicáveis ao imóvel em questão, assumindo a **SEGUNDA ACORDANTE** total responsabilidade por todos os eventos e obrigações que surgirem após sua imissão na posse.

Parágrafo Terceiro: A **SEGUNDA ACORDANTE** declara estar ciente que o imóvel não poderá ser vendido por um valor abaixo de 5% (cinco por cento) da tabela atualizada do empreendimento.

Parágrafo Quarto: A **SEGUNDA ACORDANTE** declara estar ciente que a partir da data de entrega das chaves o condomínio será administrado por 5 anos pela Rofran Administradora de Condomínio.



IV) DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA PRIMEIRA ACORDANTE:

Em caso de desfazimento do contrato por descumprimento das obrigações da **PRIMEIRA ACORDANTE**, será aplicada as seguintes penalidades:

- a) Confiada a cobrança a advogado, responderá pelas custas processuais, despesas efetuadas e honorários advocatícios, estes fixados, desde já em 10 % (dez por cento) em caso de cobrança extrajudicial, ou 20% (vinte por cento) em caso de cobrança judicial;
- b) Multa no importe de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor efetivamente pago pela **SEGUNDA ACORDANTE** até a data da rescisão;
- c) Despesas de corretagem, se houver corretor de imóveis devidamente credenciado responsável pela intermediação;
- d) Tributos recolhidos em virtude do presente negócio jurídico;
- e) Correção monetária calculados pelo CUB e juros de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores desembolsados pela **SEGUNDA ACORDANTE**.

Parágrafo Único: Após os acréscimos acima, o saldo total será devolvido pela **PRIMEIRA ACORDANTE** devidamente corrigido até a data do reembolso em até 60 dias.

V) DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA SEGUNDA ACORDANTE:

Havendo resolução contratual por culpa da **SEGUNDA ACORDANTE**, isto é, por comprovada infração contratual grave da parte deste, que inviabilize a efetivação da presente Compra e Venda, a **PRIMEIRA ACORDANTE** se obriga a devolver a totalidade do valor pago pelo **SEGUNDA ACORDANTE**, subtraído das seguintes penalidades:

- a) Confiada a cobrança a advogado, responderá pelas custas processuais, despesas efetuadas e honorários advocatícios, estes fixados, desde já em 10% (dez por cento) em caso de cobrança extrajudicial, ou 20% (vinte por cento) em caso de cobrança judicial;
- b) Multa no importe de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do presente contrato.
- c) Na hipótese de inadimplemento pela **SEGUNDA ACORDANTE** de 3 (três) ou mais parcelas previstas no presente contrato, a **PRIMEIRA ACORDANTE** poderá rescindir automaticamente este contrato por meio de Notificação Extrajudicial.

Parágrafo Único: O valor será devolvido pela **PRIMEIRA ACORDANTE** a **SEGUNDA ACORDANTE** em parcela única a ser quitada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da rescisão.



VI) **DAS CONDIÇÕES:**

Por este instrumento particular de venda e compra as partes qualificadas no quadro resumo acima têm entre si, justo e contratado, o compromisso de venda e compra do imóvel descrito, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direto, de forma irrevogável e irretratável, a **PRIMEIRA ACORDANTE** compromete-se a entregar o Imóvel descrito no item II do Quadro Resumo a **SEGUNDA ACORDANTE**, que, por sua vez, promete receber o referido Imóvel pelo preço e nas condições dispostos no presente instrumento.

1.2 O presente contrato é firmado entre as Partes de forma irrevogável e irretratável, não comportando arrependimento pelas partes que, assim renunciam expressamente essa faculdade, prevista no art. 420 da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil), obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

1.3 O imóvel objeto do presente instrumento é prometido em caráter *ad corpus*, isto é, como coisas certas e determinadas, ficando assim convencionado entre as partes que não haverá repercussão de espécie alguma, seja jurídica, econômica ou financeira, por diferença das dimensões do imóvel objeto do presente contrato e de sua correspondente fração de terreno.

CLÁUSULA SEGUNDA - SITUAÇÃO JURÍDICA

2.1 Os bens objetos do presente contrato se encontram, na presente data, absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer pessoas e coisas, bem como de qualquer ônus real ou pessoal, hipoteca legal ou convencional, foro, pensões e servidões, dívidas, dúvidas, arrestos, sequestros, citações em ações reais ou pessoas reipersecutórias, inexistindo, ainda, quaisquer pendências judiciais ou extrajudiciais que impeçam a sua livre disponibilidade, encontrando-se, ademais, quites com todos e quaisquer tributos incidentes sobre o referido imóvel e isento de quaisquer multas e penalidades fiscais de qualquer natureza ressalvadas as condições deste instrumento.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE E ESCRITURAÇÃO

3.1 A **SEGUNDA ACORDANTE** será imitido na posse do imóvel descrito no item II, no prazo delimitado para entrega do imóvel constante no Item II – Paragrafo Terceiro, desde que não esteja inadimplente com os pagamentos previstos no item III.

3.2 Por ocasião de quitação integral do preço do negócio, a **PRIMEIRA ACORDANTE** outorgará escritura competente do imóvel em favor da **SEGUNDA ACORDANTE**, em até 180 dias após a data de entrega do imóvel, conforme consta no Item II - Parágrafo Terceiro.

CLÁUSULA QUARTA – DESPESAS

4.1 A **PRIMEIRA ACORDANTE** assume encargos tributários, encargos de INSS, e demais obrigações de obra, até a posse precária.

4.2 Será de responsabilidade e obrigação de cada parte as despesas decorrentes dos bens recebidos em razão deste negócio, encargos fiscais e tributários de qualquer natureza, documentos, aforamentos, impostos, taxas e contribuições que venham incidir, tais como: IPTU, condomínio, água, luz, gás, taxa de lixo, ITBI, FRJ, entre outros, a partir da imissão da posse da **SEGUNDA ACORDANTE**.

4.3 Será de responsabilidade exclusiva da **PRIMEIRA ACORDANTE** o pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão de corretagem à **INTERMEDIADORA QUATRO 7 IMOVEISLTDA**.

CLÁUSULA QUINTA- DA MORA, INADIMPLEMENTO E SEUS REFLEXOS

5.1 Se por qualquer motivo não ocorrer os pagamentos previstos no item III do Quadro Resumo, em até 2 dias úteis após o vencimento, considerar-se-á atraso no pagamento das respectivas parcelas, sujeitando a **SEGUNDA ACORDANTE** a pagar a **PRIMEIRA ACORDANTE** os acréscimos previstos calculados pelo CUB, mais juros de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores em atraso.

5.2 No caso de atraso de 3 (três) ou mais parcelas consecutivas ou não pela **SEGUNDA ACORDANTE**, o presente contrato poderá ser rescindido automaticamente pela **PRIMEIRA ACORDANTE**, mediante Notificação Extrajudicial. Nesse caso, cabe à **PRIMEIRA ACORDANTE** reembolsar o valor



pago pela **SEGUNDA ACORDANTE**, com dedução das penalidades estipuladas no Item V.

5.3 Na hipótese de a **PRIMEIRA ACORDANTE** exceder o prazo de entrega da posse do imóvel em mais de 180 dias, conforme estabelecido no Item II - Parágrafo Terceiro, e desde que a **SEGUNDA ACORDANTE** esteja em dia com suas obrigações, a **PRIMEIRA ACORDANTE** será sujeita a uma multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago pela **SEGUNDA ACORDANTE**, com o montante sendo anualmente corrigido pelo índice IVAR (Índice de Variação de Aluguéis Residenciais), utilizando como referência o mês em que se iniciou o pagamento da penalidade mencionada. Essa multa permanecerá em vigor até a data em que a posse do imóvel for entregue a **SEGUNDA ACORDANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE DIREITOS

6.1 Fica vedada a cessão de direitos do imóvel ora negociado até a data do cumprimento integral das obrigações assumidas através do presente instrumento, salvo anuência da parte **PRIMEIRA ACORDANTE**, após a **SEGUNDA ACORDANTE** efetuar o pagamento de 90% (noventa por cento) do valor do **CONTRATO**. Fica acordado que a primeira anuência é por responsabilidade da **PRIMEIRA ACORDANTE**, e as demais em diante será cobrado 1% sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DAS PARTES

7.1 Para quaisquer efeitos e finalidade previstos nesse instrumento, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes far-se-ão por escrito e serão consideradas efetivadas quando entregues pessoalmente, contrarrecibo, ou remetidas pelo correio, e-mail ou por WhatsApp, com aviso de recebimento, para os endereços constantes nesse contrato.

7.2 As partes obrigam-se a comunicar uma à outra por escrito e mediante aviso de recebimento, seja por carta ou e-mail, qualquer alteração do seu endereço constante nesse instrumento, assumindo os ônus que porventura venham a decorrer de eventual omissão, autorizando, desde já, que sua convocação, intimação, notificação, interpelação ou citação, se façam por edital, caso não comunique à outra parte a mudança de seu endereço.

7.3 A tolerância por qualquer das partes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui



constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos este a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.

7.4 O disposto na cláusula anterior prevalecerá ainda que a tolerância ou a não aplicação das cominações ocorra repetidas vezes, consecutivas ou alternadamente.

7.5 A ocorrência de uma ou mais hipóteses supra referidas não importará em precedente, novação, renúncia ou modificação de quaisquer estipulações deste Contrato, as quais permanecerão íntegras em pleno vigor, como se nenhum fator houvesse ocorrido.

7.6 As obrigações constituídas por este instrumento são extensivas e obrigatórias aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários das partes, ficando, desde já, autorizado todos os registros, averbações e cancelamentos se for necessária perante o Registro de Imóveis competente.

7.7 Qualquer entendimento verbal entre as partes anterior à celebração do presente Contrato fica sem efeito, devendo qualquer alteração ou novação do presente Contrato ser feita por escrito e assinada por ambas as partes.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 As partes elegem o foro da situação do imóvel, para dirimir as eventuais controvérsias oriundas do presente instrumento, ainda que outro mais privilegiado exista. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.



Itapema, 30 de julho de 2025.

PRIMEIRA ACORDANTE:

ROGER L. WALTRICK MELNICK

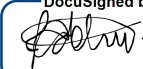
ROFRAN CONSTRUTORA LTDA

Assinado por:

52611221A3F34A1...

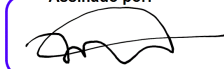
SEGUNDA ACORDANTE:

JOSE ADALMO CARVALHO DE BARROS

DocuSigned by:

68EB3E70BFE049B...

SEGUNDA ACORDANTE:

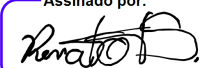
MARCIA NOVAIS DE MELO

Assinado por:

E970E5F2D42F411...

INTERMEDIADORA:

RENATO TEIXEIRA DA SILVA

BEIRA MAR INVEST IMOVEIS

Assinado por:

3A66E812C43B4D5...

INTERMEDIADORA:

WILLIAN FRANCISCO DE SOUZA

QUATRO 7 IMOVEISLTDA

Assinado por:

E5E83988587447D...